

비 정 규 직 취 업 요 령

〈0601-03〉

제정 2012. 07. 01
개정 2014. 06. 27
개정 2015. 01. 23
개정 2017. 03. 28

목 차

제 1 장 총 칙

제 1 조 목 적	3
제 2 조 적용범위	3
제 3 조 비정규직의 구분	3
제 4 조 용어의 정의	3
제 5 조 예산의 원칙	3
제 6 조 무급제 비정규직원의 임용원칙	3

제 2 장 임 용

제 7 조 임용의 원칙	4
제 8 조 임용권자	4
제 9 조 계약의 내용	4
제10조 계약기간의 제한	4
제11조 임용의 종료	4
제12조 고용계약서의 작성	5
제13조 소속부서장의 통보	5

제 3 장 복 무

제14조 준수의무	5
제15조 전일제 비정규직원의 근무	5
제16조 시간제 비정규직원의 근무	5

제 4 장 급여 및 수당

제17조 급여의 체계	6
제18조 기본급여 및 근무수당	6
제19조 시간제 비정규직의 연·월차휴가 및 수당	6

제 5 장 퇴 직 금

제20조 퇴직금 지급조건	6
제21조 정 의	6
제22조 지급기준	6
제23조 근속년수의 계산	7
제24조 퇴직금 지급규정의 준용	7

제 6 장 보 칙

제25조 근로기준법 및 민법의 적용	7
제26조 제증명서의 발급	7
부 칙	7

비정규직 취업요령

제 1 장 총 칙

제1조(목적) 이 요령은 한국해양과학기술원(이하 “해양과기원”이라 한다)의 비정규직의 임명 및 처우 등 취업에 관한 사항을 규정함으로써 비정규직에 대한 효율적인 인사관리를 기함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) ①이 요령은 인사규정 제49조에 규정된 비정규직 중 별도의 규정이 없는 한 유급제 비정규직을 적용대상으로 한다. (개정 '17. 03. 28)

②비정규직의 취업에 대하여 다른 규정에서 정하는 바가 있으면 그 규정에 의한다.

제3조(비정규직의 구분) 비정규직의 구분은 인사규정 제49조가 정하는 바에 의한다.(개정 '17. 03. 28)

제4조(용어의 정의) 이 요령에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각호와 같다.

1. 유급제 비정규직 : 해양과기원에 제공되는 근로에 대하여 급여 또는 수당의 형태로 보수를 지급받는 비정규직을 말한다.
2. 무급제 비정규직 : 유급제 비정규직을 제외한 기타 비정규직을 말한다.
3. 전일제 비정규직 : 직원과 동일한 근무시간에 근무하는 비정규직을 말한다.
4. 시간제 비정규직 : 계약에 의하여 근무시간 또는 근무일을 지정하여 근무하는 비정규직을 말한다.

제5조(예산의 원칙) 모든 유급제 비정규직원의 임용은 예산의 범위내에서 행하여져야 한다.

제6조(무급제 비정규직원의 임용원칙) 모든 무급제 비정규직원의 임용은 업무수행상 필요한 경우에 한하며 다른 목적으로 이용되어서는 아니된다.

제 2 장 임 용

제7조(임용의 원칙) ①비정규직원의 임용은 계약에 의한다.

②비정규직원의 임용절차에 관한 사항은 원장이 별도로 정하되, 채용방법은 공개채용을 원칙으로 한다. (개정 '15. 01. 23)

제8조(임용권자) 비정규직원은 원장이 임용한다. 다만, 필요한 경우에는 일부 임용권한을 위임할 수 있다.

제9조(계약의 내용) 제7조 제1항에 의한 고용계약에는 다음 각호의 사항이 명시되어야 한다.

1. 계약기간
2. 전일제 및 시간제의 구분(시간제의 경우에는 근무시간)
3. 급여 또는 수당의 액
4. 발명 및 고안 등의 해양과기원귀속에 관한 사항
5. 계약의 해지에 관한 사항

제10조(계약기간의 제한) 비정규직의 고용계약기간은 1년 이내로 함을 원칙으로 한다.

제11조(임용의 종료) ①비정규직원은 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 당연히 임용이 종료된다.

1. 고용계약기간이 만료되어 재임용 되지 아니하였을 때
2. 인사규정 제10조의 결격사유가 발생하였을 때
3. 사망하였을 때

②비정규직원이 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 원장은 그 임용을 종료시킬 수 있다.

1. 인사규정 제40조에 의한 징계사유에 해당하는 행위를 하였을 때 (개정 '17. 03. 28)
2. 계약기간 중 1주 이상 무단결근 또는 근무 중 본인 귀책사유로 인하여 2주 이상 결근을 요하는 사유가 발생하였을 때

3. 제14조에 의한 준수의무를 위반하였을 경우
4. 의사의 진단에 의하여 회복의 가능성이 희박한 정신질환 또는 신체상 장애로 인하여 근무가 불가능할 때

제12조(고용계약서의 작성) 고용계약서는 2통을 작성하여 서명날인하고 비정규직원, 인사업무 주관부서가 각 1통씩 보관한다.

제13조(소속부서장의 통보) 소속부서장은 소관 비정규직원의 고용계약에 관한 내용에 변경이 있거나 기타 임용에 영향을 미칠 수 있는 사유가 발생하였을 때에는 즉시 인사업무 담당부서장에게 통보하여야 한다.

제 3 장 복 무

제14조(준수의무) 비정규직원의 준수의무에 관한 사항은 인사규정 제7장 및 취업규칙 제4조를 준용한다. (개정 '17. 03. 28)

제15조(전일제 비정규직원의 근무) 전일제 비정규직원의 근무에 관한 사항은 다음 각 호의 사항을 제외하고 취업규칙을 준용한다. (개정 '14. 6. 27)

1. 당직에 관한 사항(정직원 대우는 제외함)
2. 자질향상훈련에 관한 사항
3. 대외연구활동에 관한 사항

제16조(시간제 비정규직원의 근무) 시간제 비정규직원의 근무에 관한 사항은 다음 각 호의 사항을 제외하고 취업규칙을 준용한다.

1. 병가에 관한 사항
2. 당직에 관한 사항
3. 자질향상훈련에 관한 사항
4. 식비 제공에 관한 사항
5. 건강진단에 관한 사항

제 4 장 급여 및 수당

제17조(급여의 체계) ①전일제 비정규직원의 급여체계는 원장이 별도로 정한다.

②시간제 비정규직원에게는 급여를 지급하지 아니하고 따로 근무시간에 따른 근무수당을 지급한다.

제18조(기본급여 및 근무수당) ①전일제 비정규직원의 급여는 직원의 급여를 기준으로 하여 예산의 범위내에서 계약에 의거 조정·지급한다. 다만, 해양과기원에서 퇴직한 자의 경우에는 퇴직당시의 급여를 참작하여 지급할 수 있다.

②시간제 비정규직원의 근무수당 지급에 관한 사항은 원장이 별도로 정한다.

제19조(시간제 비정규직의 연·월차 휴가 및 수당) 시간제비정규직원에 대하여 연차유급휴가를 부여하며, 세부사항은 근로기준법에 정하는 바에 의한다. 다만, 1주간의 소정근로시간이 15시간 미만인 근로자는 해당되지 않는다.

제 5 장 퇴 직 금

제20조(퇴직금 지급조건) 만 1년동안 근속한 비정규직원이 퇴직할 경우에는 퇴직금을 지급한다. 다만, 1주간의 평균 소정근로시간이 15시간 미만인 근로자는 해당되지 않는다.

제21조(정의) 제5장에서 규정한 퇴직이라함은 제11조의 규정에 의하여 임용이 종료됨을 말한다.

제22조(지급기준) ①전일제 비정규직원의 퇴직금 지급기준은 퇴직금 지급규정을 준용함을 원칙으로 한다.

②시간제 비정규직의 퇴직금은 근속년수 1년당 평균임금 1개월(30일)분을 지급하되 1년 단위로 정산지급한다.

③시간제 비정규직의 퇴직금 지급재원은 매월 해당 연구사업비 및 관련계정에서 1개월(30일)분의 평균임금을 1/12로 환산하여 적립한다.

제23조(근속년수의 계산) ①퇴직금 산정시의 근속년수는 비정규직원으로 임용된 날로부터 임용이 종료된 날까지의 기간으로 한다.

②전일제 비정규직원이 인사규정 제3조에 의한 직원으로 임용되었을 경우에는 제1항의 기간을 직원 퇴직금 산정시의 근속년수에 합산함을 원칙으로 한다.

제24조(퇴직금 지급규정의 준용) 퇴직금의 지급방법, 사망시의 수급 순위 및 사정변경에 관한 사항은 퇴직금지급규정 제8조 내지 제10조를 준용한다.

제 6 장 보 칙

제25조(근로기준법 및 민법의 적용) 비정규직원의 취업에 관하여 이 요령 및 다른 규정에서 정하는 바가 없는 사항은 근로기준법 및 민법을 적용한다.

제26조(제증명서의 발급) 해양과학기술원은 비정규직원으로 임용중인 자 및 임용이 종료된 자에게는 본인의 요청에 의하여 임용에 관한 사항을 타기관에 증명할 수 있다.

부 칙

이 요령은 2012년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙

이 요령은 2014년 6월 27일부터 시행한다.

부 칙

이 요령은 2015년 1월 23일부터 시행한다.

부 칙

이 요령은 2017년 3월 28일부터 시행한다.